



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

Registro Generale

n. 267 del 10/5/2023

COPIA

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 34 del 10/5/2023
CIG. N. Z473A6B0F7

Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento ausilio tecnico per la gestione della verbalizzazione Comando di Polizia Municipale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 25/03/2022, esecutiva, si dava incarico a questo Settore di procedere alla prosecuzione del rilevamento, con sistema elettronico, delle sanzioni semaforiche presso l'impianto sito al quadrivio di Squillace Lido;

Considerato che questo Comando di Polizia Municipale non ha personale sufficiente per elaborare un così alto numero di infrazioni che, oltre al dovuto accertamento da parte del pubblico Ufficiale di P.M., comprende anche la stampa con relativi allegati delle infrazioni da notificare ai contravventori ed una nutrita serie di ulteriori adempimenti (elaborazione dei dati, stampa e postalizzazione dei verbali, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti mediante la trasmissione di apposito CD, ecc.);

Considerata la necessità di procedere a mezzo MEPA, alla fornitura di servizi complementari vari ivi compreso l'ausilio all'ufficio contravvenzioni della Polizia Municipale per la elaborazione tecnica delle infrazioni rilevate (elaborazione dei dati, stampa e postalizzazione dei verbali, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti mediante la trasmissione di apposito CD;

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dei servizi di che trattasi, valutati in base ai numeri di sanzioni elevate nei precedenti anni, rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50 /2016;

- nel rispetto del suddetto articolo e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto sul MEPA per la fornitura di servizi vari ivi compreso l'ausilio all'ufficio contravvenzioni della Polizia Municipale per la elaborazione tecnica delle infrazioni rilevate (elaborazione dei dati, stampa e postalizzazione dei verbali, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti mediante la trasmissione di apposito CD;

Considerato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: "...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A per ciò che concerne l'ausilio tecnico all'ufficio contravvenzioni della Polizia Municipale, riguardante l'elaborazione tecnica delle infrazioni rilevate (elaborazione dei dati, stampa e postalizzazione dei verbali, rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti mediante la trasmissione di apposito CD, ecc.);

Considerato che, dalle offerte visualizzate, quella della società Acarus srl prevede con un importo di € 9,50 per ciascun verbale e di € 0,55 per ciascun verbale caricato sul portale dedicato alla visione on line delle infrazioni, il servizio di stampa e imbustamento (1 foglio fronte/retro + bollettino postale), rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle notifiche, gestione rinotifiche, trasmissione decurtazione punti patente, stampa e invio lettere pre-ruolo, predisposizione ruoli analisi statistiche generali o di dettaglio;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza;

Visto che:

-è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n° 136/2010, il seguente Smart CIG Z473A6B0F7 attraverso il sito dell'A.N.A.C.;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la procedura espletata sul MEPA con la società Acarus srl, che ha esteso la propria offerta di ausilio tecnico, conservata agli atti d'ufficio, anche alle altre sanzioni amministrative elevate da questo Comando di Polizia Locale;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di affidare, per le ragioni espresse in premessa, alla Società Acarus srls, (P.I. 03629620794) con sede in Via Pertini, Borgia (CZ), il servizio di ausilio tecnico all'ufficio contravvenzioni della Polizia Municipale per ciò che concerne il servizio di stampa e imbustamento (1 foglio fronte/retro + bollettino postale), rendicontazione dei pagamenti effettuati dai destinatari delle notifiche, gestione rinotifiche, trasmissione decurtazione punti patente stampa e invio lettere pre-ruolo predisposizione ruoli analisi statistiche generali o di dettaglio sia per le infrazioni rilevate dalle apparecchiature semaforiche che per le altre tipologie di sanzioni amministrative, notificate per un importo di € 9,50 per ciascun verbale notificato e di € 0,55 per ciascun verbale caricato sul portale dedicato alla visione on line delle infrazioni, per un numero importo di € 29.900,00;

- di impegnare la spesa di € 29.900,00 oltre IVA sull'apposito capitolo del redigendo bilancio;

- di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;

- di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

- di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;

-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale de-*

vono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

Il Responsabile del Settore
f.to Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

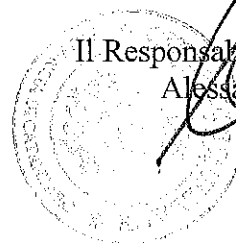
Al presente provvedimento n. 267 del 10/5/2023 Si appone visto per la regolarità contabile.
Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegni a valere sul cap. 103 - cod.0301103 del bilancio corrente in corso di formazione.
Squillace li

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 –comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace li



Il Responsabile del Settore
Alessandro Consolo